

1500189-55.2022.8.26.0543

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... "roubo nada mais é que o furto "qualificado" pela violência à pessoa. Por mais que se queira inovar na definição do crime de roubo, a despeito do nomen iuris próprio e de pena autônoma, não se pode negar sua similitude com um furto qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou de qualquer outro meio para impossibilitar sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

1ª Vara

Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Santa Isabel-SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500189-55.2022.8.26.0543 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-55.2022.8.26.0543

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2116335/2022 - DEL.POL.STA

ISABEL, 18331303 - DEL.POL.STA ISABEL, 2116335 - DEL.POL.STA ISABEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO CARLOS FERREIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de ROBERTO CARLOS FERREIRA devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado pelo artigo 157, caput do Código Penal, porque, em tese, depois de ter reduzido à impossibilidade de resistência de Luiz Duarte da Silva, por entorpecimento, subtraiu, para si, coisa móvel alheia, consistente em R\$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, de propriedade dele, no dia 25 de abril de 2022, às 11h45, na Rodovia Presidente Dutra, km 184, bairro Morro Grande, nesta cidade e Comarca de Santa Isabel.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi recebida e determinado o processamento da ação penal (fls. 91/92). O réu foi pessoalmente citado, tendo sido apresentada, por sua defesa,

resposta à acusação (fls. 159/164). Inexistentes hipóteses de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 170/171).

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima, testemunha e, ao final, interrogado o imputado.

O Ministério Público, em debates, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa do réu, em debates, pugnou pela sua absolvição, por insuficiência de provas, bem como deduziu teses destinadas a mitigar o rigor de eventual reprimenda.

Eis, em síntese, o relatório.

I – Das provas produzidas e sua valoração

O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é procedente.

O tipo do artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência". No ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt, "roubo nada mais é que o furto "qualificado" pela violência à pessoa. Por mais que se queira inovar na definição do crime de roubo, a despeito do nomen iuris próprio e de pena autônoma, não se pode negar sua similitude com um furto qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou de qualquer outro meio para impossibilitar sua resistência."

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou após, por qualquer meio, reduzir-lhe a capacidade de resistência. O tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força, efetiva ou potencial, direcionada contra pessoa, com a finalidade de obtê-la para si ou para terceiro.

No caso em análise, as provas colhidas, sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva e quanto à autoria do réu pelo fato a ele imputado. Após valoração probatória, conclui-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/10, reconhecimento fotográfico realizado pela vítima (fls. 71) e pela testemunha Francis Júnio Ferreira Silva (fls. 73), pela apreensão de diversos medicamentos, como Clonazepam, utilizados para confecção de preparo líquido para entorpecer possíveis vítimas, durante cumprimento de mandado de prisão temporária (autos nº 1517440-13.2022.8.26.0050 – fls. 77/79).

A autoria, por sua vez, é inconteste diante da prova oral colhida, em especial, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Luiz Duarte da Silva, vítima ouvida em juízo, narrou que o acusado chegou em sua borracharia com uma câmara de ar em seu braço e uma garrafa de suco. Disse que custaria determinado valor. O acusado lhe ofereceu suco. A vítima tomou o suco e, pouco após, não viu mais nada. Pouco após, o acusado pegou dinheiro do acusado. Não soube informar o ocorrido quando lhe perguntado na ocasião, pois estava com tontura. O depoente não conhecia o indivíduo. Não chegou a desmaiar, mas ficou "grogue". Tinha vontade de ficar deitado e vomitou. Acredita que lhe foi subtraído por volta de mil reais. Era dinheiro que tinha guardado consigo. Após os fatos não ficou com medo, continuou trabalhando normalmente. Fez reconhecimento por fotografia em delegacia. Teve certeza quando do reconhecimento fotográfico. Após também fez reconhecimento pessoal, tinha pessoas ao lado do acusado nesse momento.

Após tomar o suco ficou como se estivesse bêbado. Quando recobrou a consciência estava em casa, na companhia de vizinho e ex-cunhada. Não sabe como chegou à sua casa. O dinheiro que foi subtraído estava em sua carteira, em seu bolso. Não se recorda quanto depois entrou em estado de entorpecimento após beber o suco. Reconhece o acusado com certeza.

Cumpra esclarecer que as declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo. A Defesa não apresentou ou indicou nos autos qualquer fato concreto que pudesse produzir suspeitas em suas afirmações.

Francis Julio Ferreira Silva, testemunha em juízo, afirmou que estava em uma loja. Logo após o ocorrido, pessoas que socorreram o Luiz lhe perguntaram se viram algo. Procurando imagens da câmera, perceberam que o indivíduo em questão que foi no estabelecimento da vítima também foi ao estabelecimento do depoente. Ficou lá por dez minutos e retornou ao estabelecimento da vítima. O depoente tem uma loja próxima à borracharia da vítima. O depoente estava em sua loja e conversou com o acusado. Esse nada comprou, somente conversou. Não teve contato com a vítima após os fatos, pois já tinha sido encaminhado ao hospital para atendimento. Reconhece o acusado em audiência como indivíduo com quem conversou no dia dos fatos.

As narrativas são consistentes nos pontos essenciais que envolvem a acusação. Não há contradições substanciais. Não há razões para que a prova seja desconsiderada.

Em interrogatório judicial, o acusado confessou os fatos. Afirma que pingou diazepam no suco. Ofereceu o suco para o ofendido. Após subtraiu os valores. O acusado toma o remédio Diazepam para dormir. Comprou mesmo sem receita. Comprou-o no Estado do Mato Grosso, onde residem familiares do acusado. Sabe que errou, pede nova oportunidade. Oferece restituição do valor subtraído.

É certo que, além de meio de defesa, a versão do imputado é também meio de prova, razão pela qual impõe-se sua valoração e cotejo com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. No caso, o réu confessou o delito, sendo que sua confissão em juízo é válida, ainda mais quando em consonância com as demais provas produzidas no processo. Nesse sentido, a prova oral e apreensão de medicamentos com o imputado demonstram a certeza da materialidade e autoria delitivas.

Destaca-se que dispensável a prova pericial. O artigo 167 do Código de Processo Penal dispõe ser imprescindível o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser supletivamente suprido pela prova testemunhal quando impossível sua realização. Na hipótese dos autos, os vestígios desapareceram por meio da digestão do medicamento, em razão disso, a prova testemunhal supriu a realização do exame pericial, como permite a lei.

Os fatos imputados amoldam-se ao tipo penal do art. 157 do Código Penal. Verifica-se a subtração caracterizada pelo apoderamento de coisa alheia móvel, após reduzido o ofendido à impossibilidade de resistência mediante entorpecimento. O dolo de apossamento de coisa que não lhe pertence se induz da própria conduta desenvolvida pelo acusado. Ausentes causas de exclusão de antijuridicidade e culpabilidade, os fatos imputados e comprovados amoldam-se ao conceito analítico de crime.

II - Da individualização da pena

Em primeira fase de dosimetria de pena, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Desfavoráveis as circunstâncias do crime. Isto, pois para reduzir a vítima à condição de impossibilidade de resistência, o acusado utilizou de medicação de uso controlado, circunstância que poderia ensejar reações adversas gravíssimas, ainda mais se observada a idade do ofendido. Igualmente desfavorável a

circunstância da culpabilidade, pois o acusado aproveitou-se da excessiva vulnerabilidade da vítima, que então trabalhava em sua borracharia, passando-se por cliente para conquistar sua confiança e ludibriá-lo. Ainda, observa-se que o acusado é portador de maus antecedentes, tendo praticado crimes da mesma espécie por diversas vezes, conforme certidões de fls. 249/261. Neste ponto, conforme muito bem destacou a i. representante do Ministério Público, observando-se a extensa folha de antecedentes do acusado, é possível concluir que se dedica às atividades criminosas desde 1980, ou seja, há mais de 40 (quarenta) anos. A pena base é, dessa forma, estabelecida em 2/3 acima de seu limite mínimo, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Neste ponto, é certo que, conquanto não exista critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, uma vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Em segunda fase de cálculo na segunda fase, afigura-se presente a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o acusado ostentava condenação penal transitada em julgado (certidão de fl. 255 utilizando-se neste ponto uma das diversas condenações ostentadas pelo acusado, não valorada em primeira etapa de cálculo) quando do cometimento da presente conduta, não tendo ainda expirado o prazo de cinco anos, contados do cumprimento ou extinção da pena anterior. De outra parte, o réu confessou em juízo a prática do crime. No caso, a circunstância agravante da reincidência deve ser compensada com a circunstância atenuante da confissão. Assim, pois conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.” (TEMA 585/STJ). Assim, permanece a pena inalterada em segunda etapa.

Em terceira fase de cálculo, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerada a reincidência do imputado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a quantidade de pena aplicada, o regime legal para início de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes elementos suficientes nos autos para a sua apreciação. É certo que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Contudo, a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Esse é o entendimento que prevalece neste E. Tribunal de Justiça: “Aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais.” (TJSP; Apelação 0008393-56.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019).

O montante da pena privativa de liberdade impede a sua suspensão condicional, bem como a substituição por penas restritivas de outros direitos.

Quanto ao valor do dia-multa, não há elementos que indiquem possuir o réu boa situação financeira de modo que cada dia é estabelecido em seu menor padrão monetário.

III - Do valor mínimo indenizatório

Em que pese somente formulado o pedido de condenação em valor mínimo indenizatório em fase de memoriais, observa-se que o acusado aquiesceu com o pedido em seu interrogatório judicial. Igualmente, não houve oposição pela defesa à fixação, de modo que fixo em R\$1.000,00 o valor mínimo indenizatório pelos fatos imputados, corrigidos conforme a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros moratórios de um por cento ao mês, ambos desde o evento danoso.

IV - Dispositivo

Com supedâneo no exposto, julgo procedente o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, para CONDENAR o réu ROBERTO CARLOS FERREIRA à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 157, caput o Código Penal.

Não vislumbro alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva do imputado, de modo que não lhe faculto o recurso em liberdade. Por certo, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.” (STJ, RHC 79805/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2017).

Ainda, trata-se de condenado reincidente, o que indica a probabilidade de cometimento de futuros crimes. Já tendo recebido sanção penal anterior, e não reessoacializado, o imputado optou por dedicar-se à transgressão da ordem constituída, razão pela qual sua liberdade representa risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, é a doutrina de Eugenio Pacelli de Oliveira: “Para além do fato de a maioria esmagadora dos países europeus (Alemanha, Espanha, Portugal, etc.) e também dos Estados Unidos incluírem a possibilidade de reiteração criminosa como hipótese de segregação cautelar, é de se observar que a experiência humana não pode ser inteiramente desconsiderada em determinadas situações da vida social.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 13a. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 529).

Condeno ainda o acusado ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, “caput”).

P.R.I.C.

Santa Isabel, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA